

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 인지세 납부업무 미흡

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○○지사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「(계약예규) 정부 입찰·계약집행기준」 등에 따라 지사 소관 사업과 관련된 공사, 용역, 물품 구매에 관한 계약 업무를 수행하고 있으며, 「인지세법」에 따라 계약체결 시 발생하는 인지세를 납부하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「인지세법」 제1조제2항에 따르면 2인 이상이 공동으로 계약서를 작성할 경우 인지세의 연대납부 의무를 규정하고 있으며, 「(계약예규) 정부 입찰·계약집행기준」 제2조의6에 의거 계약담당자는 입찰 및 계약 시 발주기관이 부담할 부분을 계약상대자에게 전가하는 행위가 발생하지

않도록 유의해야 한다.

3. 감사결과 및 확인된 문제점

그런데 ○○○○○지사의 인지세 납부내역을 확인한 결과, 공사부담 분 인지세를 납부하지 않고, 계약상대방으로 하여금 인지세를 전액 부담하게 한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ○○○○○지사는 계약 체결 시 인지세 분할 납부에 대해 업체에 안내하였으나 업체에서 인지세 전액을 납부한 후 정정을 거부하여 발생한 일로 추후 위와 같은 문제가 발생하지 않도록 납부의무를 준수하고, 업무 진행 시 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 인지세 납부 시 공사에서 납부해야 하는 인지세 부담을 계약상대방에게 전가하지 않도록 유의하시기 바랍니다. **(통보)**